

AULA – TRANSFORMAÇÕES HISTÓRICAS DO DIREITO

Feudalismo, Inquisição, Iluminismo, Revolução
Francesa e Revolução Industrial

1. FEUDALISMO E DIREITO

Contexto histórico

Após a queda do Império Romano do Ocidente (476 d.C.), a Europa entra em um período de descentralização política.

Não havia Estados nacionais fortes.

O poder estava fragmentado entre:

- senhores feudais
- Igreja
- reis com poder limitado

Estrutura do feudalismo

Sociedade hierarquizada:

- Rei
- Nobres (senhores feudais)
- Cavaleiros
- Camponeses/servos

A base era a relação **senhor–vassalo**.

Características do direito feudal

1. **Direito consuetudinário**
 - a. baseado em costumes locais
 - b. pouca legislação escrita
2. **Fragmentação jurídica**
 - a. cada feudo possuía suas regras
3. **Justiça senhorial**
 - a. o senhor feudal julgava conflitos no seu território
4. **Influência do direito canônico**
 - a. Igreja regulava casamento, moral, herança etc.

Curiosidade

Na Idade Média havia vários sistemas jurídicos convivendo:

- direito feudal
- direito canônico
- direito romano redescoberto
- costumes locais

Era um **pluralismo jurídico medieval**.

O **ressurgimento do direito romano na Idade Média** é um dos acontecimentos mais importantes da história do direito europeu. Sem ele, provavelmente não existiria o **direito civil moderno** como conhecemos hoje.

A história basicamente envolve três momentos: **desaparecimento parcial, redescoberta e reconstrução científica do direito romano**.

O DECLÍNIO DO DIREITO ROMANO (SÉCULO V)

Quando o **Império Romano do Ocidente** cai em **476**, a organização jurídica romana começa a se desintegrar na Europa.

As estruturas administrativas desaparecem e o direito passa a ser dominado por:

- costumes locais
- direito germânico
- direito feudal
- direito canônico (da Igreja)

Resultado:

o direito torna-se **fragmentado e local**.

Cada região tinha suas próprias regras.

Exemplo:

uma disputa de terras poderia ser resolvida por costumes da aldeia ou decisão do senhor feudal.

Ou seja, o direito perde o caráter sistemático que possuía em Roma.

A SOBREVIVÊNCIA DO DIREITO ROMANO NO IMPÉRIO BIZANTINO

Enquanto o Ocidente entrava em fragmentação jurídica, no Oriente o direito romano continuou existindo.

No século VI, o imperador **Justiniano I** ordenou a compilação do direito romano no famoso **Corpus Juris Civilis**.

Essa obra tinha quatro partes principais:

- **Código** – constituições imperiais

- **Digesto (Pandectas)** – opiniões dos juristas romanos
- **Institutas** – manual para estudantes
- **Novelas** – leis posteriores

Esse conjunto preservou o pensamento jurídico romano.

A REDESCOBERTA NA EUROPA OCIDENTAL (SÉCULO XI)

Por volta do **século XI**, manuscritos do Corpus Juris Civilis começam a circular novamente na Europa ocidental.

O local mais importante desse processo foi a cidade de **Bolonha**, na Itália.

Ali surgiu uma das primeiras universidades da Europa.

Juristas começaram a estudar sistematicamente os textos romanos.

Essa redescoberta provocou enorme impacto, porque o direito romano era:

- muito mais sistemático
- tecnicamente mais sofisticado
- racionalmente organizado

comparado ao direito costumeiro medieval.

O direito romano sobreviveu graças à **preservação de manuscritos em bibliotecas e mosteiros**.

Por que no século XI a redescoberta?

1 - Cidades italianas começaram a crescer. Comércio aumentou. Vida urbana voltou a se desenvolver.

Mais comércio → mais conflitos → necessidade de regras jurídicas mais sofisticadas.

O direito costumeiro medieval era muito limitado para resolver disputas comerciais complexas.

O direito romano parecia **perfeito para isso**.

2 - Entre os séculos XI e XII ocorre um renascimento cultural.

Surgem:

- universidades
- escolas catedrais
- novos métodos de ensino

O estudo sistemático de textos antigos se torna comum.

3 - Os imperadores do Sacro Império Romano-Germânico tinham interesse em recuperar o direito romano. Por quê?

Porque o direito romano defendia a ideia de **autoridade imperial forte**.

Então o estudo desse direito tinha utilidade política.

4 - A Igreja já possuía tradição jurídica forte com o **direito canônico**.

Juristas eclesiásticos estavam acostumados a estudar textos jurídicos sistematicamente.

Isso favoreceu o estudo do direito romano.

5 - Bolonha se torna o maior centro jurídico da Europa medieval.

Ali estudaram milhares de alunos vindos de vários reinos.

A partir dali surge uma tradição jurídica chamada: **ius commune**

Um direito comum europeu baseado em:

- direito romano
- direito canônico

6 - Entre os discípulos de Irnerius surgem juristas famosos chamados de “**quatro doutores de Bolonha**”:

- Bulgarus
- Martinus
- Jacobus
- Hugo

Eles ajudaram a expandir o estudo do direito romano por toda a Europa.

A ESCOLA DOS GLOSADORES

Os primeiros estudiosos do direito romano medieval ficaram conhecidos como **glosadores**.

Eles recebiam esse nome porque escreviam **glosas** — pequenas anotações explicativas nas margens dos manuscritos.

O jurista mais famoso dessa escola foi **Irnerius**.

Os glosadores tinham três objetivos principais:

1. interpretar os textos romanos
2. resolver contradições entre passagens
3. adaptar o direito romano à realidade medieval

Eles transformaram o estudo do direito em **atividade científica universitária**.

SURGIMENTO DO IUS COMMUNE

Da combinação entre:

- direito romano redescoberto
- direito canônico
- costumes locais

surgiu um sistema jurídico comum à Europa chamado **ius commune**.

Esse sistema funcionava como uma espécie de **direito europeu comum medieval**.

Juristas formados nas universidades aplicavam conceitos romanos em diversos reinos.

Isso ajudou a criar uma **cultura jurídica compartilhada** em grande parte da Europa.

CONSEQUÊNCIAS DO RESSURGIMENTO DO DIREITO ROMANO

O impacto foi enorme.

Entre as principais consequências estão:

1. nascimento das universidades de direito

O ensino jurídico sistemático surge em Bolonha e depois se espalha pela Europa.

2. desenvolvimento da ciência jurídica

O direito passa a ser estudado com método e racionalidade.

3. fortalecimento do Estado

Reis passaram a utilizar o direito romano para organizar a administração e o poder.

4. base das codificações modernas

Séculos depois, o direito romano influenciaria diretamente:

- Código Napoleônico (1804)
- Código Civil alemão (BGB)
- códigos civis latino-americanos
- Código Civil brasileiro

UMA OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

O direito romano medieval **não era simplesmente o direito romano antigo aplicado novamente.**

Ele foi:

- reinterpretado
- adaptado
- cristianizado
- misturado com costumes feudais

Ou seja, o que ressurgiu foi **uma reconstrução medieval do direito romano.**

2. INQUISIÇÃO E DIREITO

O que foi a Inquisição

Instituição criada pela Igreja para combater heresias.

Principais períodos:

- Inquisição medieval (século XIII)
- Inquisição espanhola
- Inquisição portuguesa

Características jurídicas

1. Processo inquisitorial

Diferente do sistema acusatório moderno.

No processo inquisitorial:

- o juiz investiga
- acusa
- julga

Tudo concentrado na mesma autoridade.

2. Segredo processual

O acusado muitas vezes não sabia quem o denunciava.

3. Uso da tortura

Era considerada meio legítimo de obtenção de prova.

Hoje isso viola frontalmente:

- dignidade humana
- devido processo legal

Importância histórica

Apesar das críticas atuais, a Inquisição contribuiu para:

- desenvolvimento de procedimentos investigativos
- registros processuais sistemáticos

A Inquisição e suas contribuições jurídicas

1. Desenvolvimento do processo inquisitorial

Antes da Inquisição, predominava na Europa medieval o **processo acusatório germânico**.

Nesse sistema:

- alguém precisava acusar formalmente
- a prova muitas vezes dependia de juramentos
- eram comuns ordálios (provas de Deus)

Exemplos de ordálios:

- segurar ferro em brasa
- colocar a mão em água fervente
- duelos judiciais

A Inquisição substituiu isso por um modelo **investigativo racional**.

Características do novo modelo:

- investigação oficial
- coleta de testemunhos
- análise documental
- interrogatórios

Isso foi um passo importante para abandonar as **provas mágicas ou supersticiosas**.

2. Criação de um procedimento sistemático

Os tribunais inquisitoriais desenvolveram procedimentos relativamente organizados:

- registro escrito do processo
- fases processuais
- regras para interrogatório

- avaliação de testemunhos

Isso contribuiu para a **formalização do processo penal**.

O processo deixou de ser um ritual improvisado e passou a seguir etapas.

3. Ampliação da investigação estatal

Antes, muitos crimes dependiam de acusação privada.

A Inquisição introduziu o princípio de que: a autoridade pode investigar crimes por iniciativa própria.

Isso influenciou o surgimento do **processo penal público**, em que o Estado conduz a investigação.

4. Desenvolvimento da prova testemunhal

Os tribunais inquisitoriais desenvolveram critérios para avaliar testemunhos:

- credibilidade das testemunhas
- consistência dos relatos
- número de testemunhas necessárias

Essa preocupação com avaliação de prova contribuiu para a evolução da teoria probatória.

5. Criação de registros processuais detalhados

Os tribunais inquisitoriais mantinham arquivos extremamente organizados.

Esses registros incluíam:

- depoimentos
- confissões
- decisões
- relatórios de investigação

Isso ajudou a consolidar a ideia de **processo documentado**.

Hoje, o processo escrito continua sendo base da tradição do **civil law**.

6. Profissionalização dos julgamentos

Os tribunais inquisitoriais eram conduzidos por pessoas com formação jurídica ou teológica. Isso contribuiu para:

- maior especialização do julgamento
- formação de juristas especializados
- padronização de decisões

7. Influência no direito processual europeu

O modelo inquisitorial influenciou profundamente os sistemas jurídicos continentais.

Muitos elementos do processo penal moderno têm raízes nesse sistema:

- investigação conduzida por autoridades
- centralização do processo
- uso sistemático de provas documentais

8. Formação de técnicas de interrogatório

A Inquisição desenvolveu métodos estruturados de interrogatório.

Embora alguns tenham sido abusivos (especialmente quando envolviam tortura), também surgiram técnicas de:

- confronto de versões
- análise de contradições
- busca de coerência narrativa

Esses métodos influenciaram investigações posteriores.

9. Produção de grande documentação histórica

Os registros inquisitoriais são hoje uma das maiores fontes históricas da Idade Média e da Idade Moderna.

Eles documentam:

- práticas sociais
- conflitos religiosos
- costumes
- crimes e punições

Para historiadores do direito, esses arquivos são extremamente valiosos.

10. Paradoxo histórico

A Inquisição ajudou a desenvolver instrumentos jurídicos importantes, mas ao mesmo tempo mostrou os riscos de um processo sem garantias fundamentais.

Ela acabou servindo de exemplo negativo que inspirou reformas posteriores.

Durante o Iluminismo, pensadores como **Cesare Beccaria** criticaram práticas como:

- tortura
- segredo processual
- concentração de poderes no juiz

Essas críticas ajudaram a formar princípios modernos como:

- devido processo legal

- presunção de inocência
- direito de defesa

Se a pergunta for **historicamente comparativa**, a resposta mais honesta é:

em alguns aspectos jurídicos, sim — a Inquisição representou um avanço em relação a tribunais seculares medievais.

Mas isso não significa que ela corresponda ao que hoje chamamos de justiça.

Vamos comparar com calma.

O padrão de justiça na Europa medieval

Antes da institucionalização da Inquisição, muitos processos criminais funcionavam com práticas como:

- ordálios (provas divinas: ferro quente, água fervente etc.)
- julgamentos populares
- acusações sem investigação formal
- execução sumária de hereges por multidões ou autoridades locais

Em 1215, o:

Quarto Concílio de Latrão

proíbe o clero de participar dos ordálios.

Isso força o surgimento de procedimentos **mais investigativos e jurídicos**.

Nesse contexto surge a Inquisição papal.

Criação da Inquisição papal

No século XIII, sob:

Gregório IX

foram criados tribunais inquisitoriais para investigar heresia.

A ideia era **tirar o julgamento de heresia das mãos de tribunais improvisados ou de violência popular.**

Procedimentos relativamente mais estruturados

Comparada a tribunais civis da época, a Inquisição tinha algumas características que eram consideradas mais racionais:

Registro escrito

Os processos eram documentados.

Investigação formal

Havia interrogatórios e coleta de testemunhos.

Possibilidade de defesa

O acusado podia responder às acusações.

Hierarquia de penas

Nem toda condenação resultava em morte.

Penas comuns incluíam:

- penitência pública

- peregrinação
- prisão
- uso de vestes penitenciais

Execuções existiam, mas eram minoria dentro do total de processos.

Limites impostos ao uso da tortura

Tortura existia — e isso hoje é obviamente inaceitável.

Mas na época ela também era usada em tribunais civis.

Na Inquisição havia regras:

- não podia causar mutilação
- não podia levar à morte
- teoricamente aplicada uma única vez
- precisava de indícios prévios de culpa

Na prática essas regras nem sempre foram seguidas.

Taxas de execução

Pesquisas modernas mostram números menores que o imaginário popular.

Exemplo:

Na:

Inquisição Espanhola

estudos recentes estimam cerca de **1–2% de execuções entre os processados**.

Isso não torna o sistema justo pelos padrões atuais, mas mostra que ele não era simplesmente uma máquina de morte permanente.

Críticas contemporâneas já existiam

Mesmo na época havia críticas.

Alguns juristas e teólogos questionavam abusos, especialmente quando autoridades civis pressionavam por condenações.

Ou seja, o sistema não era monolítico.

Comparação com justiça secular medieval

Em vários lugares, tribunais civis eram:

- mais rápidos
- menos documentados
- mais violentos

Paradoxalmente, alguns acusados preferiam ser julgados pela Inquisição do que por tribunais locais.

MITOS

1. “Milhões de pessoas foram mortas pela Inquisição”

Esse é provavelmente o mito mais famoso.

Durante séculos se repetiu que a Inquisição teria executado **milhões de pessoas**.

Pesquisas históricas baseadas em arquivos inquisitoriais indicam números muito menores.

Estudos sobre a **Inquisição espanhola** apontam aproximadamente:

- cerca de 120 mil a 150 mil processos
- algo entre 3 mil e 5 mil execuções ao longo de cerca de 350 anos

Isso continua sendo severo, claro, mas **não chega perto das cifras de milhões** frequentemente citadas.

Grande parte dos acusados recebia:

- penitências
- multas
- peregrinações
- prisão

2. “Qualquer pessoa podia ser acusada e condenada sem prova”

Na prática havia um procedimento relativamente estruturado.

Os tribunais exigiam:

- testemunhos
- indícios
- interrogatórios formais
- registros escritos

O processo era mais organizado que muitos tribunais civis da época.

Isso não significa que o sistema fosse justo segundo padrões modernos, mas ele **não era um julgamento arbitrário instantâneo**.

3. “A Inquisição perseguia principalmente cientistas”

Esse mito costuma aparecer em debates sobre ciência e religião.

O caso mais citado é o de **Galileo Galilei**.

Mas historicamente:

- a maioria dos processos inquisitoriais envolvia **heresias religiosas**
- disputas doutrinárias
- acusações contra conversos (especialmente na Espanha)

Casos científicos eram raros.

Mesmo no caso de Galileu, ele não foi executado; foi condenado à prisão domiciliar.

4. “A Inquisição foi a instituição mais violenta da época”

Quando se compara com outros sistemas penais da Europa medieval e moderna, a situação fica mais complexa.

Tribunais civis frequentemente aplicavam penas extremamente duras, como:

- execução pública
- mutilações
- queimaduras
- esquartejamento

Essas penas eram comuns na justiça secular.

Em vários casos, tribunais inquisitoriais aplicavam punições menos severas que tribunais civis.

5. “A Inquisição foi totalmente controlada pelo Vaticano”

Na prática, muitas inquisições foram fortemente controladas por **Estados nacionais**.

Exemplo importante:

Inquisição espanhola

Ela foi criada pelos reis **Fernando II de Aragão** e **Isabel I de Castela**.

Apesar da autorização papal, o tribunal era **fortemente subordinado à Coroa espanhola**.

Ou seja, também havia interesses políticos envolvidos.

3. ILUMINISMO E DIREITO

Séculos XVII e XVIII.

Movimento intelectual que defendeu:

- razão
- ciência
- liberdade
- crítica ao absolutismo

Principais pensadores

- Montesquieu
- Voltaire
- Rousseau
- Locke

Contribuições jurídicas

1. Separação dos poderes

Montesquieu propõe divisão entre:

- Executivo
- Legislativo
- Judiciário

Objetivo:

evitar concentração de poder.

2. Direitos naturais

A ideia de que existem direitos que pertencem ao ser humano independentemente do Estado.

Exemplos:

- liberdade
- propriedade
- vida

3. Crítica às penas cruéis

Pensadores como Beccaria defendiam:

- proporcionalidade das penas
- abolição da tortura
- julgamento justo

4. REVOLUÇÃO FRANCESA E CÓDIGO NAPOLEÔNICO

Revolução Francesa (1789)

Reação contra:

- absolutismo
- privilégios da nobreza
- desigualdade jurídica

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789)

Princípios fundamentais:

- igualdade perante a lei
- liberdade
- soberania popular
- legalidade

Esses princípios influenciam constituições do mundo inteiro.

Código Napoleônico (1804)

Criado por Napoleão Bonaparte.

Primeira grande codificação moderna.

Características:

1. sistematização das leis
2. igualdade jurídica
3. proteção da propriedade privada

4. fim dos privilégios feudais

Impacto mundial

O modelo do Código Napoleônico influenciou diversos países:

- Itália
- Espanha
- Portugal
- América Latina
- Brasil

Grande parte do direito civil moderno deriva dessa tradição.

5. DIREITO E REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

A Revolução Industrial (século XVIII e XIX) transformou profundamente a sociedade.

Mudanças principais:

- urbanização
- surgimento do proletariado
- industrialização da economia

Problemas sociais

- jornadas de 14–16 horas
- trabalho infantil
- acidentes de trabalho
- ausência de proteção trabalhista

Consequências jurídicas

Surge a necessidade de novas áreas do direito.

Direito do Trabalho

Regulação de:

- jornada
- salário
- férias
- segurança no trabalho

Direito Previdenciário

Proteção social:

- aposentadoria
- seguro contra acidentes

Direito Sindical

Organização dos trabalhadores para negociar com empregadores.